

שלטון החוק

1. תקנה של משרד החינוך הצרפתי קובעת כי "אין להפגין סממנים ראוותניים של שיוך דתי במוסדות החינוך". מאחר ולאחרונה נרשמו מקרים רבים של השעיית תלמידות מוסלמיות אשר הגיעו בכיסוי ראש ללימודים, מחו על כך מנהיגי הקהילה המוסלמית בצרפת.
 - א. ציין והצג את הזכות שנפגעה בעקבות התקנה של ממשלת צרפת. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
 - ב. ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי אשר בשמו הושעו התלמידות המוסלמיות מלימודיהן. הסבר כיצד עקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.
2. פעילים בתנועה חברתית ריססו כתובות מחאה על חלונות ראוזה של כמה חנויות במרכז קניות יוקרתי. בכתובות נאמר: "איפה הבושה?! 14000 שקל לז'קט!", וכן, "זוג נעליים ב- 3000 שקל, כשבמדינה יש יותר ממיליון וחצי עניים!" בעלי החנויות התלוננו במשטרה שחלונות הראוזה שלהם הושחתו, והם נאלצו לתקן את הנזק.
 - ציין והצג איזה סוג של עבריינות בא לידי ביטוי בריסוס כתובות המחאה. הסבר כיצד סוג עבריינות זה בא לידי ביטוי בקטע.
3. המשטרה חוקרת פרשה של ריגול תעשייתי באמצעות תוכנת מחשב. חלק מהאנשים שנעצרו בפרשה הם מנהלי חברות. הם הואשמו בשימוש בתוכנת ריגול ("הסוס הטרויאני") כדי לחדור למחשבים של חברות מתחרות. מטרתם הייתה לגלות מידע עסקי כמו פרטים על מבצעי מכירות מיוחדים, פיתוח מוצרים חדשים וכד'.
 - ציין והצג מהו סוג העבריינות בה חשודים מנהלי החברות שנעצרו. הסבר כיצד סוג עבריינות זה בא לידי ביטוי בקטע.
4. באחרונה התגלו מעשים שונים שבצעו חיילים אמריקנים בשבויי מלחמה עיראקים. המעשים כללו: התעללות, הרעבה, השפלות קשות, אונס ועוד. החיילים האמריקנים טענו כי הם צייתו לפקודות שקיבלו ממפקדיהם.
 - ציין והצג מהו סוג הפקודה (פקודה בלתי חוקית או בפקודה בלתי חוקית בעליל). הסבר כיצד סוג פקודה זה בא לידי ביטוי בקטע.
5. הצג גישה אחת להתמודדות עם קבוצות אנטי דמוקרטיות, וציין את התנאים לנקיטת גישה זו.
6. קצין בכיר במשטרה הדליף לתקשורת על חקירה רגישה המתנהלת נגד איש ציבור, בתקווה לזכות לקידום מעמדו.
 - ציין והצג באיזו סוג עבריינות מדובר. הסבר כיצד סוג עבריינות זה בא לידי ביטוי בקטע.
7. חייל בגדוד הנח"ל החרדי הועמד לדין כיוון שסירב פקודה. על-פי פקודות הצבא יש להתייבב למסדר בוקר בו מצדיעים החיילים לדגל ישראל, שרים את ההמנון ורק לאחר מכן ניתן לפנות לתפילת שחרית. החייל פעל על-פי הוראה שקיבל מהרב שלו, שאסר עליו להתייבב למסדר לפני תפילת שחרית.
 - ציין והצג את סוג העבריינות בגינה נשפט החייל. הסבר כיצד סוג עבריינות זה בא לידי ביטוי בקטע.
8. משרד התחבורה בברזיל קבע הנחיות חדשות לנהגי מוניות. אחת ההנחיות אוסרת על נהגי מוניות לשוחח עם הנוסעים על ענייני כדורגל, משום שהעיסוק בכך מלהיב את הנוסעים, ולעיתים מעורר מריבות אלימות בעת הנסיעה במונית. בהנחיה נקבע שנהג מונית שיעבור על האיסור יועמד לדין וישלם קנס.
 - נהגי המוניות התנגדו להנחיה זו. לטענתם, הם יתקשו למלא את ההנחיה משום שכדורגל הוא תחום העניין המרכזי שלהם, וחשוב להם לדון בו ולהציג את עמדתם בתחום זה.

- ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי הבא לידי ביטוי בהנחיה של משרד התחבורה בברזיל. הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.
- 9. תלמיד יצא לחופשה בחו"ל עם משפחתו במהלך שנת הלימודים, בלי לקבל אישור ממנהל ביה"ס. כאשר חזר לארץ, הודיע לו המנהל כי הוא מושעה מהלימודים בגלל מעשהו. התלמיד התלונן במשרד החינוך בטענה שההשעיה פוגעת בהשכלתו. בבדיקת התלונה התברר שמנהל ביה"ס נהג כשורה, משום שתקנות משרד החינוך מתירות להעניש תלמיד בהשעיה מבית הספר.
 - א. ציין והצג את הזכות של התלמיד שנפגעה, לפי טענתו. הסבר תשובתך עפ"י הקטע.
 - ב. ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבשמו פעל מנהל ביה"ס. הסבר את תשובתך עפ"י הקטע.
 - ג.
- 10. קצינה בצה"ל, בעלת גישה למחשב שבו מידע על נתונים האישיים של כל המשרתים בצבא, הקלידה את שמה של ידוענית כדי לקבל עליה פרטים אישיים. בכך הפרה הקצינה הוראה הרשומה בספר הפקודות הצה"לי, ועל כן נקנסה.
 - ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבשמו נקנסה הקצינה. הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.
- 11. עשרות פעילים פוליטיים שהתנגדו לתוכנית פינוי יישובים שהציעה הממשלה, הביעו את מחאתם באמצעות חסימה של כבישים וצמתים מרכזיים, ובהם כביש החוף, נתיבי איילון וצומת גלילות. כחלק מהמחאה הם אף הבעירו צמיגים וגרמו למאות מכוניות להיתקע בכבישים.
 - ציין והצג את סוג העבריינות שביצעו המתנגדים לתוכנית שהוצעה. הסבר כיצד סוג עבריינות זה בא לידי ביטוי בקטע.
- 12. ברשות העיתון "ידיעות אחרונות" תמונות של מפגינים אלימים שהעביר אליו מקור שהעיתון נתן לו חיסיון עיתונאי. המשטרה פנתה לבית המשפט בבקשה לקבל את התמונות, מכיוון שהיא מעוניינת למצות את הדין עם העבריינים. בית המשפט הוציא צו המורה לעיתון לפעול על פי בקשת המשטרה. העיתון פנה לבית המשפט בבקשה לבטל את הצו, בטענה שעיתונאי צריך להרגיש חופשי בבואו לסקר אירוע חדשותי.
 - ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבשמו פנתה המשטרה לבית המשפט. הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.
- 13. במהלך חפירות לצורך סלילת כביש ראשי התגלו קברים עתיקים. קבוצת אזרחים טענה שסלילת הכביש תגרום לפגיעה בקברים. לדבריהם, זוהי פגיעה בכבוד המת והשמירה על כבוד המת היא ערך חשוב באמונתם. הם הגיעו למקום ובניסיון לעצור את סלילת הכביש הם חיבלו במנועי הדחפורים וגרמו להם נזק.
 - ציין והצג איזה סוג של עבריינות שבא לידי ביטוי בפעילות האזרחים נגד סלילת הכביש, הסבר את תשובתך לפי הקטע.
- 14. במעבדה של משרד הבריאות נערכים ניסויים בבעלי חיים, ניסויים שעלולים לסכן את חייהם. הניסויים נועדו לפיתוח תרופות חדשות לבני אדם. עובדת במשרד הבריאות שחררה את חיות המעבדה מכלוביהן לפני שבוצעו בהם הניסויים.
 - ציין והצג מהו סוג העבריינות שבא לידי ביטוי במעשה של העובדת, הסבר את תשובתך לפי הקטע.
- 15. במהלך מערכת הבחירות לכנסת, עוזרו של אחד השרים נתן שוחד לעיתונאי כדי שיפרסם כתבה אוהדת על השר. כאשר התגלה המעשה התברר שעוזר השר רצה לסייע לבחירתו מחדש של השר כדי לשמור על משרתו של כעוזר השר.
 - ציין והצג את סוג העבריינות שבא לידי ביטוי במעשהו של השר, הסבר את תשובתך לפי הקטע.

16. בעלי תפקידים מסוימים בשירות המדינה זכאים לרכב צמוד שימש אותם לצורך מילוי תפקידם בלבד. ועדת משמעת דנה בעניינו של בעל תפקיד בשירות המדינה, שאפשר לאחיו לנהוג ברכב הממשלתי שניתן לו. הוועדה קבעה שבעל תפקיד זה פעל בניגוד לנהלים ולהוראות המחייבות, ולכן נרשמה נזיפה בתיקו האישי.

- ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי בהחלטת הוועדה. הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

17. מועצת עירייה מסוימת אישרה תקציב לבנית מתקני ספורט בעיר. כעבור שנה נחקר ראש העיר על ידי המשטרה בחשד שהעביר כסף מתקציב זה שלא כדין לעמותה חברתית שבראשה עמד. בחקירתו במשטרה הדגיש האיש שלא לקח את הכסף לעצמו אלא העביר אותו לעמותה זו, שמטרתה לסייע לקשישים ולחלק מזון ובגדים לנזקקים. לדבריו הוא עשה זאת כדי שהעמותה תוכל להמשיך לפעול לרווחת הקשישים הנזקקים.

- ציין והצג את סוג העבריינות שראש העיריה נחשד בה, הסבר כיצד סוג העבריינות שצינת בא לידי ביטוי בקטע.

18. מדינת ישראל מחייבת את יצרני הסיגריות להצמיד תווית אזהרה למוצרים שהם משווקים. באזהרה עליהם לכלול פירוט של הנזקים העלולים להיגרם למעשן ולמי שנמצא בסביבתו. המדינה מעוניינת לצמצם את העישון, ולהביא לידיעת כל אדם מהו הסיכון הכרוך בעישון כדי שיוכל להחליט על פי שיקול דעתו אם לעשן או לא. יצרני סיגריות שלא יפעלו על פי הכללים המחייבים ייענשו ויוטלו עליהם קנסות כבדים.

- ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שיצרני הסיגריות מחויבים לפעול על פיו. הסבר כיצד עקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

19. בתקנון של אחד מבתי הספר בישראל נקבעו כללים המחייבים את התלמידים בתחום ההתנהגות, הלבוש והתספורת. אחד התלמידים הגיע לבית הספר בתספורת חדשה שאסורה על פי התקנון. מנהל בית הספר הורה לתלמיד להסתיר את תספורתו באמצעות כובע עד שיצמח שער. התלמיד טען כי באמצעות התספורת הוא מציג את הייחודיות שלו לפני משפחתו וחבריו, וכי ההוראה של המנהל להסתיר את התספורת פוגעת בזכות בסיסית שלו.

- ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שעל פיו פעל המנהל בהחלטתו. הסבר כיצד עקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

20. לפני כשנה החליט משרד החינוך על הפסקת התקצוב של "סייעת אישית" לתלמידים נזקקים בחינוך המיוחד וקבע כי מעתה יתקצב המשרד רק סייעות שסייעו לכל הכיתה. בתגובה, קבוצת הורים לתלמידים בחינוך המיוחד החליטו להשאיר את ילדיהם בבית כחלק ממאבקם לשינוי ההחלטה של משרד החינוך. טענתם הייתה שסיוע אישי לילדיהם אינו בגדר מותרות, אלא צורך הכרחי הנובע מן המגבלות הפיזיות והלימודיות הייחודיות של ילדיהם. כנגד החלטת ההורים שלא לשלוח את ילדיהם לבית הספר, החליט משרד החינוך להעמיד הורים לדין בשל הפרת דין המטיל חובה על הורים לשלוח את ילדיהם ללמוד במוסד חינוכי

- ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שעליו מתבסס משרד החינוך בהחלטתו להעמיד לדין את ההורים. הסבר כיצד עקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

21. קבוצת אזרחים החליטה למחות כנגד התנהלותם של מנהלי הבנקים השונים. המוחים נקטו צעדים שונים שכללו הפגנות, הפצת סרטונים ואף איומים על בני משפחותיהם של הבנקאים. מנהלי הבנקים פנו לבית המשפט בדרישה להפסיק את פעולותיהם של המפגינים. בית המשפט נעתר לבקשה ואסר על המשך פעולות המחאה הפוגעניות- גם ברשתות החברתיות. בעקבות תלונות הבנקאים, החליטה פרקליטות המדינה להעמיד לדין כמה מן המפגינים. אחת ממנהלות הבנקים ביקשה למסור את עדותה בדלתיים סגורות (ללא קהל) ודרך שיחת וידאו. לדבריה, בעקבות האיומים שהיא ובני משפחתה קיבלו, היא חוששת מפני התנכלויות נוספות. השופט דחה את בקשתה וחייב אותה להעיד בבית המשפט

- עצמו, והסביר שעל המנהלת לנהוג לפי הכללים המחייבים את כל העדים. הוא הוסיף שמשמר בתי המשפט יוכל לשמור על הסדר ולהבטיח את שלומה.
- ציין את העיקרון הדמוקרטי בשמו דחה השופט את בקשתה של מנהלת הבנק. הסבר כיצד עקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.
22. באתרי בנייה נעשה שימוש בכלים מכניים כבדים, בין השאר מצויים בהם מנופים המופעלים בידי מנופאים. על פי נוהלי הבטיחות בעבודה, שקבעה מדינת ישראל, מנופאי רשאי להפעיל מנוף רק אם הוסמך לכך וקיבל רישיון להפעלתו. בזמן האחרון, התפטרו מנופאים מוסמכים רבים מעבודתם. לטענתם, שעות העבודה שלהם חורגות מן המקובל במשק, ושכרם נמוך ביחס לכמות העבודה הנדרשת מהם. עקב התפטרותם נוצר מחסור חמור במנופאים באתרי בנייה, ולכן החלו להעסיק בתפקיד זה בניגוד לתקנות, אנשים שאינם מוסמכים לכך. המשרד הממשלתי הממונה על הבטיחות הודיע כי הוא מתכוון להגביר את הפיקוח ואת האכיפה באתרי בנייה נגד מי שמפעיל מנוף ללא הסמכה ורישיון. כמו כן יוטל על מנהלי אתרי בנייה, שיימצאו בו מפעילי מנוף לא מוסמכים, קנסות גבוהים.
- ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שעל פיו אתרי בנייה צריכים לפעול. הסבר כיצד עקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.
23. ידוענים (סלבריטאים) ביקשו לתעד אירוע פרטי שלהם מן האוויר באמצעות רחפן נושא מצלמה. כדי לאפשר זאת הורתה רשות התעופה האזרחית לסגור את המרחב האווירי באזור שהתקיים בו האירוע ואסרה לטוס בו בזמן האירוע. לטענת הרשות, ההחלטה התקבלה על פי כללי התעופה האזרחית ועל פי הנהלים המחייבים אותה בנוגע לשימוש ברחפנים. בעקבות ביקורת חריפה של אזרחים ואמצעי התקשורת, הורה שר התחבורה לרשות התעופה שלא לאשר את השימוש ברחפן באירוע, וביטל את ההוראה לסגור את המרחב האווירי במהלך האירוע. לדברי השר, אין לנהוג באירוע של ידוענים באופן שונה מהנהוג באירועים של אנשים אחרים.
- ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שלפיו החליטה רשות התעופה האזרחית לסגור את המרחב האווירי. הסבר כיצד עקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.
24. במהלך נסיעה ברחובות חיפה זיהו שוטרים רכב פרטי שנסע באופן חשוד. לאחר שעצרו השוטרים את הרכב הפרטי ראו שיושבים בו 11 ילדים מלבד הנהג, כאשר שבעה מהם בתא המטען. הנהג הסביר כי ההסעה לקייטנה לא הגיעה והוא מיהר להגיע למחוז חפצו וכן רצה לחסוך בעלויות של נסיעות כפולה ולכן הסיע את כל הילדים בבת אחת. השוטרים עצרו את הרכב והודיעו לנהג שהוא יואשם ויוזמן למשפט.
- ציין והצג את סוג העבריינות שבאה לידי ביטוי במעשיו של הנהג. הסבר כיצד סוג עבריינות זה בא לידי ביטוי בקטע.
25. מנהל כספים במוסד ממשלתי נחקר בחשד שלא נהג כראוי בתקציב שקיבל. המנהל טען שהוא לא לקח שקל אחד לכיסו. לדבריו, אמנם הוא קיבל תקציב מהמדינה בבדי לתת שירות מסוים לאזרחים, אך הוא החליט שהשירות הזה חשוב פחות משירות אחר שהוא רגיל לתת לאזרחים שבתחום אחריותו ולכן העביר את הכסף, ללא אישור, לטובת שירות אחר.
- ציין והצג את סוג העבריינות של המנהל. הסבר כיצד סוג עבריינות זה בא לידי ביטוי בדבריו.